Suchen ...

Mietrecht.com

Miete & Mietzahlung: Das müssen Sie dazu wissen

Autor: Mathias Voigt

Aktualisiert am: 09/07/2026

Lesezeit: 2 Min.

Fasse diesen Artikel zusammen mit: ChatGPT Perplexity Claude

Zu den Kommentaren

- Anzeige -

Kurz & Knapp

Das Wichtigste zur Miete

Was ist in der Miete für Wohnraum enthalten?

Mit der Miete für eine Wohnung muss immer die Grundmiete entrichtet werden. Die Zahlung von Betriebskosten und Zuschlägen sind dagegen nur fällig, wenn dies im Mietvertrag steht.

Was ist in Bezug auf die Höhe der Miete wichtig?

Vermieter können im Mietvertrag die Höhe der Miete nur theoretisch nach Belieben festlegen. In der Praxis haben sie sich an einige Beschränkungen zu halten, bei deren Missachtung sie unter Umständen eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat begehen.

Welche Folgen hat eine unpünktliche Mietzahlung?

Wird die Miete vermehrt unpünktlich gezahlt, kann das eine ordentliche oder eine fristlose Kündigung vom Mietvertrag rechtfertigen.

Wichtige rechtliche Grundlagen und Urteile im Überblick

- § 543 Bürgerliches Gesetzbuchs (BGB)
- § 556b Bürgerliches Gesetzbuchs (BGB)
- § 556d Bürgerliches Gesetzbuchs (BGB)
- § 291 Strafgesetzbuch (StGB)
- § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG)
- § 21 Einkommenssteuergesetz (EStG)
- Bundesgerichtshof (BGH), Oktober 2016, Az.: VIII ZR 222/15

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Themen rund um die Miete

→ Bauzinsen berechnen
→ Indexmiete
→ Mietausfallwagnis
→ Miete nicht bezahlt
→ Mieterhöhung
→ Mietminderung
→ Mietrückstand
→ Mietschulden
→ Miete stunden
→ Mieterverein
→ Mietzahlungsbestätigung
→ Nutzfläche oder Wohnfläche
→ Wohnen auf Zeit
→ Zweckentfremdungsverbot

Die Mietzahlung ist die Hauptpflicht des Mieters

Viele Deutsche besitzen keine eigene Immobilie, sondern wohnen stattdessen **in einem Haus oder einer Wohnung zur Miete**.

Dies bedeutet, dass ihnen die Wohnung vom Eigentümer zum Gebrauch überlassen wird. Im Gegenzug verpflichten sie sich **zur Zahlung eines Entgelts**: der Miete.

Diese wird zwischen Mieter und Vermieter **im Mietvertrag vereinbart**. Die Höhe der Miete für eine Wohnung entscheidet häufig darüber, ob ein Mietinteressent dort einzieht oder nicht.

Wer in einer Wohnung oder einem Haus zur Miete wohnt, muss dem Eigentümer ein Entgelt zahlen.

Dabei kommen einige Fragen auf: Aus welchen Kosten setzt sich die Miete zusammen? Ist die Höhe der Miete veränderbar? Und was passiert, wenn der Mieter mit der Mietzahlung im Verzug ist? In diesem Ratgeber erfahren Sie die Antworten.

- Anzeige -

Ratgeber zu verschiedenen Arten der Miete

→ Grundmiete
→ Kaltmiete
→ Mietspiegel
→ Mietwucher
→ ortsübliche Vergleichsmiete
→ Schattenmiete
→ Staffelmiete
→ Warmmiete

Miethöhe: Wie lässt sich die Miete berechnen?

Die Höhe der Miete wird im Mietvertrag vereinbart. Unterschreibt der Mieter diesen, stimmt er damit **auch der Mietzahlung** zu. Aber wie kommt der Betrag überhaupt zustande?

Die Miete, die der Mieter monatlich bezahlt, ist in der Regel eine Gesamtmiete, die sich **aus verschiedenen Anteilen** zusammensetzen kann:

- die Nettokaltmiete (auch als Grundmiete bekannt)
- die Bruttokaltmiete (Zahlung für kalte Betriebskosten wie Grundsteuer, Müllabfuhr etc.)
- die Bruttowarmmiete (Zahlung für Heiz- und Warmwasserkosten)
- Zuschläge

Die Nettokaltmiete ist das Entgelt für die Gebrauchsüberlassung der Wohnung, also die Miete im engeren Sinne, und somit **immer** zu zahlen. Zur Zahlung der anderen Anteile verpflichtet sich der Mieter nur, wenn dies **ausdrücklich im Mietvertrag** vereinbart wurde.

Es ist daher zwar weit verbreitet, dass mit der Miete auch Nebenkosten gezahlt werden, aber eben **keine Selbstverständlichkeit**.

Wenn in Ihrem Mietvertrag also nicht explizit „Der Mieter verpflichtet sich zur Übernahme der Heiz- und Betriebskosten“ oder etwas Vergleichbares steht, kann Ihr Vermieter dies **nicht von Ihnen verlangen**.

Nur wenn es ausdrücklich im Mietvertrag steht, müssen mit der Miete auch Nebenkosten bezahlt werden.

Zuschläge auf die Miete können erhoben werden, wenn dem Mieter im Rahmen der Wohnungsnutzung **zusätzliche Vorteile** zugestanden werden. Darunter fallen z. B.:

- Möblierungszuschlag: Die Wohnung zur Miete ist **mit Möbeln ausgestattet**, die der Mieter nutzen darf.
- Untermietzuschlag: Dem Mieter wird gestattet, einen oder mehrere **Untermieter** aufzunehmen.
- Gewerbezuschlag: Die Wohnung zur Miete oder einzelne Räume dürfen auch **zu gewerblichen Zwecken** genutzt werden.
- Stellplatz- oder Garagenzuschlag: Mit dem Zuschlag auf die Miete kann **eine Garage oder ein Stellplatz** für einen Pkw oder ein Motorrad mitgenutzt werden.

Diese Beschränkungen gelten bei der Festlegung der Miete

In der Theorie kann der Vermieter die Höhe der Miete nach freiem Ermessen festlegen. Dies sollte er jedoch wohl überlegt tun und nicht einfach aus dem Bauch heraus einen Betrag festlegen. Denn setzt er den Mietpreis **zu niedrig** an, gehen ihm potentielle Einnahmen durch die Miete verloren, während er gleichzeitig trotzdem für **die Instandhaltung der Mietwohnung** aufkommen muss.

Legt er die Miete allerdings **zu hoch** fest, kann es schwer werden, einen geeigneten Mieter zu finden. Dann kann es passieren, dass die Wohnung über einen längeren Zeitraum leer steht und er überhaupt **keine Mieteinnahmen** erhält.

Und auch wenn der Vermieter theoretisch die Miete frei festlegen kann, sind ihm in der Realität **Grenzen auferlegt –** zumindest nach oben.

Das ist z. B. der Fall, wenn **Mietwucher** vorliegt. Juristen sprechen von Wucher, wenn der Vermieter die Zwangslage eines Mieters ausnutzt und eine überhöhte Miete ansetzt. Diese muss **die ortsübliche Vergleichsmiete** um mehr als 50 Prozent übersteigen, damit der Tatbestand des Wuchers erfüllt ist.

Dieser wird gemäß § 291 des Strafgesetzbuchs (StGB) **mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe** von bis zu drei Jahren bestraft.

Inwiefern der Vermieter die Zwangslage eines Mieters ausnutzt, muss allerdings immer **im Einzelfall** von den Gerichten geprüft werden. Nur wenn dies belegt ist, kann von Mietwucher gesprochen werden. Eine überhöhte Miete allein stellt **noch keine Straftat** dar.

Allerdings begeht der Vermieter unter Umständen **eine Ordnungswidrigkeit**, wenn er eine zu hohe Miete festlegt. In Orten, in denen ein geringes Angebot an vergleichbaren Wohnräumen besteht, darf die festgesetzte Miete die ortsübliche Vergleichsmiete **nicht um mehr als 20 Prozent** übersteigen. Dies legt § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes (WiStG) fest.

Wer bei der Festlegung der Miete wuchert, begeht eine Straftat.

Vermieter sollten bei der Festlegung der Miete also sowohl den Straftatbestand des Wuchers als auch eine Ordnungswidrigkeit nach dem WiStG vermeiden. 2015 kam noch eine dritte Einschränkung hinzu: **die Mietpreisbremse**.

Diese gilt vor allem in **den Ballungsgebieten** mit angespannten Wohnungsmärkten. In diesen Orten darf die festgelegte Miete die ortsübliche Vergleichsmiete **um höchstens 10 Prozent** übersteigen. So bestimmt es § 556d des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB).

Für welche Stadt oder Gemeinde eine Mietpreisbremse verordnet wird, entscheiden **die Landesregierungen**.

- Anzeige -

Darf der Vermieter die Miete erhöhen?

Die im Vertrag festgelegte Miete ist nicht immer unveränderlich. Unter bestimmten Umständen haben Vermieter das Recht, **eine Mieterhöhung** durchzuführen. Diese muss entweder bereits im Mietvertrag festgelegt sein – in Form einer Staffel- oder einer Indexmiete – oder **nach den gesetzlichen Regelungen im Mietrecht** zulässig sein.

Dies ist der Fall, wenn

- die Mieterhöhung dazu dient, die Miete **an den ortsüblichen Mietspiegel** anzupassen, oder

- **Modernisierungsmaßnahmen** und eine damit verbundene Verbesserung der Wohnung eine Erhöhung der Miete rechtfertigen.

Allerdings kann auch hier die Miete **nicht willkürlich gesteigert** werden, sondern es müssen Mietpreisbremsen, die Regelungen zum Wucher und die ortsüblichen Vergleichsmieten beachtet werden.

Kann der Mieter die Miete kürzen?

Wird die vertragsgemäße Nutzung der Wohnung durch einen Mangel oder aufgrund einer fehlenden Eigenschaft eingeschränkt, haben Mieter **Anspruch auf Mietminderung**.

Hier einige Beispiele für Gründe, die eine Minderung der Miete berechtigen können:

- Lärmbelästigung (durch Nachbarn, Baulärm etc.)
- Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Wohnung
- Ausfall von Strom, Warmwasser oder Heizung
- fehlende Wohnungseigenschaften, die im Vertrag zugesichert wurden (zu geringe Wohnfläche, fehlende Einbauküche etc.)

Andauernde Lärmbelästigung kann ein Grund sein, die Miete zu mindern.

Der Vermieter hat dafür zu sorgen, dass die Mietwohnung sich in dem Zustand befindet, **den der Mietvertrag festlegt**. Kommt er dem nicht nach, kann der Mieter die Zahlung der Miete mindern, bis der vertragsgemäße Zustand (wieder-)hergestellt ist.

Müssen Vermieter die Miete versteuern?

Für Einnahmen durch Miete müssen Steuern gezahlt werden, da in Deutschland grundsätzlich **jedes Einkommen** steuerpflichtig ist. Die Höhe der Steuern richtet sich nach **dem Einkommenssteuersatz des Vermieters**.

Die Mieteinnahmen sind in dem Jahr zu versteuern, in dem die Miete beim Vermieter eingeht, und müssen gesondert in der **Anlage V der Steuererklärung** auftauchen.

Die gesetzliche Regelung zur Versteuerung der Miete findet sich im § 21 des Einkommenssteuergesetzes (EStG).

- Anzeige -

Verspätete Mietzahlung: Diese Konsequenzen sind möglich

Üblicherweise ist für die monatliche Mietzahlung **eine Frist im Mietvertrag** festgelegt. Gemäß § 556b BGB besagt das Mietrecht, dass die Miete **bis zum dritten Werktag eines Monats** zu entrichten ist.

Dabei ist ausreichend, wenn die Miete an diesem Tag **überwiesen** wird, sie muss nicht bereits beim Vermieter eingegangen sein. So lautete eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs von Oktober 2016, weil das Risiko einer Überweisungsverzögerung durch die Bank **nicht allein dem Mieter auferlegt** werden dürfe (Az: VIII ZR 222/15).

Was aber passiert, wenn der Mieter die Miete tatsächlich zu spät bezahlt? Ist die unpünktliche Mietzahlung eine einmalige Sache, muss der Mieter **noch keine Konsequenzen** fürchten. Kommt dies aber häufiger vor und ist der Mieter mit mehr als einer monatlichen Miete länger als einen Monat im Verzug, hat der Vermieter das Recht, ihm zu **kündigen**. Dies gilt auch, wenn die Miete zwar **pünktlich, aber unvollständig** gezahlt wird.

Kündigung wegen unpünktlicher Miete: Gilt die gesetzliche Kündigungsfrist?

Eine **ordentliche** Kündigung wegen verspäteter Mietzahlung ist grundsätzlich zulässig. Dabei muss der Vermieter die vertragliche Kündigungsfrist einhalten. Diese wiederum darf **nicht kürzer sein** als die gesetzliche Kündigungsfrist, welche sich für Vermieter nach der Dauer des Mietverhältnisses berechnet:

Dauer des Mietverhältnisses	Kündigungsfrist für den Vermieter
weniger als 5 Jahre	3 Monate
zwischen 5 und 8 Jahren	6 Monate
länger als 8 Jahre	9 Monate

Aber auch eine **außerordentliche** Kündigung kann bei verspäteter Miete möglich sein. Bei dieser Form der Kündigung muss keine Kündigungsfrist eingehalten und das Mietverhältnis darf praktisch **sofort beendet** werden.

Dies ist nur zulässig, wenn **wichtige Gründe** vorliegen, nach denen es der kündigenden Mietpartei nicht zuge-

mutet werden kann, das Mietverhältnis bis zum Ablauf der Kündigungsfrist fortzusetzen.

Rechtfertigt unpünktliche Miete eine fristlose Kündigung?

Die **unpünktliche Zahlung** der Miete kann gemäß § 543 BGB ein solcher Grund sein, wenn der Mieter

- für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist oder
- in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.

Bevor allerdings eine außerordentliche Kündigung erfolgen kann, muss der Vermieter dem säumigen Mieter **eine Abmahnung** wegen verspäteter Mietzahlung zukommen lassen. Reagiert dieser nicht darauf und zahlt weiterhin seine Miete verspätet, kann ihm fristlos gekündigt werden.

Hinweis: Wenn Sie in eine Mietwohnung einziehen möchten, kann der neue Vermieter verlangen, dass Sie ihm eine **Mietzahlungsbestätigung** (auch bekannt als „Mietschuldenfreiheitsbestätigung“) vorlegen. Diese ist von Ihrem alten Vermieter auszufüllen, der damit bestätigt, dass Sie die ihm zustehende Miete stets vollständig und pünktlich gezahlt haben.

Der Vermieter ist allerdings **nicht zur Ausstellung verpflichtet** und kann Ihnen die Mietzahlungsbestätigung verweigern – besonders, wenn Sie in der Vergangenheit mit der Miete einmal in Verzug waren.

Teilen auf:

Weitere Ratgeber

- Corona: Ist die Gewerbemiete weiterhin zu zahlen?
- Geschäftsschließung wegen Corona: Vertragsanpassungen sind möglich
- Mietminderung: Stellt Corona einen Mangel dar?
- Mietrecht: Corona sorgt für Unsicherheit bei Mietern und Vermietern
- Pandemie-Klausel im Gewerbemietvertrag: Welche Absprachen sind drin?
- Paragraph 313 BGB: Störung der Geschäftsgrundlage wegen Corona?
- Mieterhöhung: Was ist erlaubt und wie hoch darf sie ausfallen?
- Mieterhöhung: Welche Frist gilt in Deutschland?